

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

RODRÍGUEZ READY MIX, INC. PETICIONARIO	CIVIL NÚM.:
Vs.	Sobre:
HORMIGONERA CHAPARRO, INC. PETICIONADO	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY DE REFORMA DE PERMISOS (LEY 161 DE 1ro. DE DICIEMBRE DE 2009, SEGÚN ENMENDADA) PETICIÓN DE INTERDICTO ESTAUTARIO

PETICIÓN ENMENDADA

AL ILUSTRE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, **Rodríguez Ready Mix, Inc.**, por conducto de su representación legal la cual muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. PARTES

A. PARTE DEMANDANTE

La parte Peticionaria lo es **Rodríguez Ready Mix, Inc.**, una corporación doméstica con fines de lucro, debidamente autorizado a realizar negocios en Puerto Rico, dedicada a la manufactura y venta de hormigón premezclado.

- Dirección Física: Carr. 419 k.m. 1.9
Bo. Cerro Gordo
Aguada, Puerto Rico 00602
- Dirección Postal: P.O. Box 1239
Hormigueros, Puerto Rico 00660
- Número de Teléfono: 939-314-3215

B. PARTE DEMANDA

La parte Peticionada lo es Hormigonera Chaparro, Inc., una corporación con fines de lucro, dedicada a la producción y venta de hormigón premezclado.

- Dirección Física: Carretera #411, Barrio Guayaba, Aguada, Puerto Rico.
- Dirección Postal: Se desconoce.
- Número de Teléfono: 787-868-4710

II. HECHOS

1. La parte peticionaria, **Rodríguez Ready Mix, Inc.** (en adelante, “RRM”), es una entidad corporativa legalmente organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dedicada a la producción y venta de hormigón premezclado.
2. RRM ha establecido recientemente una Planta Dosificadora de Hormigón Premezclado en el Municipio de Aguada, la cual ha iniciado operaciones cumpliendo con todos los permisos y autorizaciones requeridas por Ley.
3. La parte peticionada, Hormigonera Chaparro, Inc. (en adelante, “HC”), opera desde un predio identificado con el número de catastro 068-100-363-14, ubicado también en el Municipio de Aguada.
4. De una revisión realizada en el sistema digital de la Junta de Planificación de Puerto Rico, se desprende que, respecto a dicho número de catastro, no figura permiso único alguno vigente que autorice la operación de una planta dosificadora de hormigón. *Se incluye y se marca como Exhibit 1, copia de los resultados de la búsqueda en la plataforma digital oficial.*
5. RRM, entiende que con la información se corroboró que HC no cuenta con los permisos requeridos por Ley para operar su planta, incluyendo, como mínimo, la ausencia de un permiso único vigente conforme a las leyes y reglamentos aplicables.
6. Por lo tanto, HC está llevando a cabo una operación ilegal de su planta dosificadora de hormigón, en abierta contravención con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
7. RRM se sometió a un estricto proceso de permisos, invirtiendo recursos significativos en tiempo y dinero, obteniendo las aprobaciones correspondientes antes de comenzar sus operaciones. Actualmente, RRM, presta servicios comerciales a clientes en Aguada y pueblos limítrofes tales como Moca, Añasco, Mayagüez, San Sebastián, Aguadilla e Isabela.
8. La operación ilegal de HC, en las mismas áreas geográficas donde RRM opera legalmente, constituye una competencia desleal, carente de

autorización legal, y causa daños económicos sustanciales y continuos a RRM.

9. El ordenamiento jurídico puertorriqueño exige, como prerequisite indispensable para el funcionamiento de establecimientos comerciales, la obtención de los permisos correspondientes, incluyendo el permiso único. Permitir que una entidad opere sin cumplir con tales requisitos socava la política pública de ordenamiento y desarrollo sustentable del país.

10. En vista de lo anterior, resulta procedente que este Honorable Tribunal ordene la cesación inmediata de las operaciones ilegales de HC, al no contar con el debido permiso de uso, conforme lo exige la Ley y Reglamentación aplicables.

11. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la *“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”*, faculta a toda persona natural o jurídica que alegue un interés adversamente afectado, a acudir al tribunal a solicitar un interdicto estatutario para obtener:

- i. la revocación de un permiso otorgado mediante información falsa;
- ii. la paralización de una obra sin permiso o en incumplimiento de las condiciones del mismo; la paralización de un uso no autorizado; y
- iii. la demolición de obras construidas sin permiso vigente.

12. Específicamente dispone el referido artículo y citamos:

“La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado¹; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo

¹ Enfasis Nuestro.

no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.”

13. En apoyo de la presente solicitud, se acompaña Declaración Jurada del representante autorizado de RRM, suscrita y juramentada, en la cual se afirman los hechos aquí expuestos. *Dicha declaración se incluye y marca como Exhibit 2.*

III. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, solicitamos respetuosamente del Honorable Tribunal que tome conocimiento del presente recurso y conforme a lo dispuesto en la Ley 161 del año 2009, conocida como la *“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”*, en su artículo 14.1, disponga lo siguiente:

- i. Ordene la paralización y/o cierre de la operación de la dosificadora de hormigón de Hormigonera Chaparro, Inc. al no contar con un Uso Autorizado;
- ii. Condene al demandado al pago de honorarios de abogados y costas del proceso instado;
- iii. Con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho Proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Hormigueros para Aguadilla, Puerto Rico, hoy 18 de junio de 2025.

f/LCDA. WANDA I. CRUZ PACHECO

Abogada Número 15179

AVILÉS, CRUZ & ASOC.

SA20 Calle Bucaré

Urb. Valle Hermoso Sur

Hormigueros, Puerto Rico 00660

Teléfono (787) 805-6262

wcruz@avilescruz.com